מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

י״א בתשרי התשע״ו
24 בספטמבר 2015

חוזר ביטוח 2015-1-21
סיווג: בריאות

<u>הוראות יישום לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל), התשע״ה-2015</u>

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל), התשע״ה-2015 (להלן: ״**התקנות**״), שמועד תחילתן נקבע ליום 1 בפברואר 2016, קובעות תנאים אחידים לכיסוי לביצוע ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל. חוזר זה קובע הוראות בדבר פניית מבטחים למי שהיו מבוטחים בפוליסות ניתוחים ערב תחילתן של התקנות לעניין מתן אפשרות מעבר לפוליסה התואמת את הוראות התקנות וכן מידע שיש למסור למפקח על הביטוח (להלן: ״**המפקח**״) בנוגע לפוליסות אלה.

2. צירוף מבוטח קיים לפוליסה תואמת

א) מבטח ישלח לכל מי שמבוטח אצלו בפוליסת פרט לביטוח ניתוחים ביום 31 בינואר 2016 (להלן: ״**הפוליסה הקודמת**״), הודעה בדבר האפשרות לעבור לפוליסת ניתוחים לפי התקנות (להלן: ״**פוליסה תואמת**״). ההודעה תכלול את הצגת עיקרי ההבדלים בין הפוליסה הקיימת לפוליסה התואמת, ולכל הפחות את ההבדלים בין הפרמיה בפוליסה הקיימת לפרמיה בפוליסה התואמת, בגיל הנוכחי של המבוטח ובגילאים מבוגרים יותר נכון ליום ההצעה, וכן הבדלים בכיסויים ובחריגים.

ב) פניה כאמור בסעיף קטן (א), תיעשה לא יאוחר מ-90 ימים ממועד התחילה של חוזר זה.

ג) הודיע מבוטח כי ברצונו להצטרף לפוליסה תואמת, יצרפו המבטח ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה ובכפוף לתנאים הבאים:

1) כללה הפוליסה התואמת כיסויים שלא היו למבוטח בפוליסה הקודמת, מבטח רשאי לבצע לגבי אותו מבוטח בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם עבור כיסויים אלו, תוך שמירה על רצף ביטוחי לכיסויים שהיו קיימים בפוליסה הקודמת ערב ההצטרפות לפוליסה התואמת.

2) כללה הפוליסה הקודמת של המבוטח חריגים שאינם כלולים בפוליסה התואמת, מבטח יהיה רשאי להחריג לגבי אותו מבוטח מקרה ביטוח שנגרם כתוצאה מהמקרים המפורטים בחריגים כאמור.

רח׳ קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל׳ 02-5317111 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il

3. תחילה ותחולה

תחילתן של הוראות חוזר זה ביום 1 בפברואר 2016 והן יחולו על מבטחים בפוליסות לביטוח ניתוחים שנמצאות בתוקף עד המועד האמור.

דורית סלינגר
המפקחת על הביטוח

רח׳ קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל׳ 02-5317111 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il